

0002274-20.2014.8.26.0430
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: LUAN CASAGRANDE
Comarca: Paulo de Faria
Foro: Foro de Paulo de Faria
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 13/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Marcos Alessandro de Souza Silva

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ajuizou a presente Ação Penal contra MARCOS ALESSANDRO DE SOUZA DA SILVA, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 155, §4º, I, do Código Penal.
A denúncia foi recebida em 30 de julho de 2014 (fls. 47).
Intimado a dar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Paulo de Faria
Foro de Paulo de Faria
Vara Única
R. XV de Novembro, 809, . - Centro
CEP: 15490-000 - Paulo de Faria - SP
Telefone: (17) 3292-1257 - E-mail: paulofaria@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:
0002274-20.2014.8.26.0430
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Marcos Alessandro de Souza Silva

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ajuizou a presente Ação Penal contra MARCOS ALESSANDRO DE SOUZA DA SILVA, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 155, §4º, I, do Código Penal.
A denúncia foi recebida em 30 de julho de 2014 (fls. 47).
Intimado a dar andamento ao feito, o Ministério Público manifestou-se pela prescrição da pena.
Não houve suspensão do processo e do prazo prescricional.
Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

A prescrição é uma das formas de extinção da punibilidade prevista no artigo 107 do Código Penal Brasileiro.

O legislador fixa um prazo no qual o Estado deve exercer sua pretensão punitiva, e em não o fazendo o jus persequendi in iudicio ou o jus punitiois fulmina.

O douto processualista Fernando da Costa Tourinho Filho, ensina que "a prescrição é, na lição de Haus, um meio de se liberar das consequências de uma infração pelo efeito do tempo fixado e sob as condições determinadas pela lei. Ela põe fim à ação ou à pena" (in Processo Penal I, p. 496, ed. Saraiva).

Dentre as espécies de prescrição, embora não tratada pela legislação de modo explícito, existe a chamada prescrição antecipada, virtual ou em perspectiva.

Diz-se antecipada esta espécie de prescrição, posto que é reconhecida considerando a pena em concreto, porém, antes da sentença, e, virtual ou em perspectiva, haja vista que o seu cálculo é feito levando-se em conta qual a possível pena que será aplicada ao acusado, no final do processo em caso de condenação.

Assim, temos que a pretensão punitiva estatal pode também prescrever antes da sentença condenatória, quando, ainda que a prescrição, considerando-se a pena abstratamente cominada, não tenha alcançado a pretensão punitiva, porém, pela cominação máxima concretamente prevista, é indubitado que, ao sentenciar, o Estado-juiz já não mais detém o direito de punir, pois extinta restou a punibilidade pela prescrição retroativa.

Guilherme de Souza Nucci, (Manual de direito penal / Guilherme de Souza Nucci. - 16. ed. - Rio de Janeiro: Forensse, 2020 fls. 816) afirma:

A maioria da jurisprudência não aceita a chamada prescrição virtual, pois entende que o juiz estaria se baseando numa pena ainda não aplicada, portanto num indevido prejulgamento, embora seja realidade que, muitas vezes, sabe-se, de antemão, que a ação penal está fadada ao fracasso. Quando o juiz recebe uma denúncia por lesões corporais leves dolosas, de um réu primário, sem antecedentes, sentindo que as circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis, tem noção de que aplicará pena inferior ao máximo; portanto, já tendo corrido um prazo superior a 3 anos entre a data do fato e a do recebimento da denúncia, é natural que saiba estar a pretensão punitiva do Estado virtualmente prescrita. Dessa maneira, por uma questão prática, não haveria razão de se esperar o final do processo, com o trânsito em julgado da pena inferior a 1 ano, para, então, declarar extinta a punibilidade pela ocorrência de prescrição. É o que julgamos mais justo e célere.

No mesmo sentido, Nilo Batista:

"Se a missão do Direito Penal é a proteção de bens jurídicos, através da cominação, aplicação e execução da pena (NILO BATISTA, Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro, Revam, 1990, p. 116), se a finalidade do processo penal é a realização do Direito Penal (Mirabete), servir como instrumento útil e necessário para tornar efetiva a função jurisdicional (AFRÂNIO SILVA JARDIM, Direito Processual Pena - Estudos e Pareceres, Forense, 1986, p. 58), e se, enfim, não haverá pena a ser aplicada a executada, em virtude de desconstituição de eventual sentença condenatória em face do advento da prescrição retroativa, então já não haverá mais utilidade na sobrevivência do processo, uma vez que não pode atingir sua finalidade". (Moreira, Rômulo de Andrade - Arquivamento de Inquérito Policial - Falta de Justa Causa para a Ação Penal - Prescrição Iminente da Pretensão Punitiva - Ausência de Interesse de Agir, Revista do Ministério Público do estado da Bahia, nº 08).

Por fim, corrobora esse entendimento, Júlio Fabbrini Mirabete:

"Prescrição antecipada com pena virtual - Com fundamento na falta de interesse de agir e para evitar desgaste do prestígio da Justiça Pública, também se tem afirmado que a prescrição referida no art. 110, §§ 1º e 2º pode ser reconhecida antecipadamente considerada a pena virtual, em perspectiva, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto em que se antevê uma pena que certamente se levaria à prescrição." (Código Penal Interpretado - Mirabete, Julio Fabbrini - Ed. Atrás; 2000; pág 591).

Na jurisprudência, embora ainda em minoria, encontramos o seguinte posicionamento:

"TACRSP - De nenhum efeito a persecução penal, com dispêndio de tempo e desgaste da Justiça Pública, se, considerando-se a pena em perspectiva, diante das circunstâncias do caso concreto, se antevê o reconhecimento da prescrição retroativa na eventualidade de futura condenação. Falta na hipótese, o interesse teleológico de agir, a justificar a concessão "ex officio" de "habeas corpus" para trancar a ação penal. (RT 669/314). No mesmo sentido TACRSP: RT 668/289".

É dizer, podendo-se perfeitamente supor, em face do que dispõe os arts. 59 e 68 do Código Penal, a provável reprimenda penal, pode-se também concluir se em razão dela ocorrera ou não a prescrição, (arts. 110 e parágrafos do CP). Dessa forma, nada recomenda, em caso afirmativo, que o dominus litis movimente a jurisdição para buscar uma sentença que não produzirá qualquer efeito.

A jurisdição não é função que possa ser movimentada sem um motivo que justifique o pedido de tutela judiciária. Ausente o interesse de agir, falta justa causa para a propositura da ação penal, bem como para a sua continuidade.

No presente caso, como referido acima, desde a data do recebimento da denúncia, ocorrido no dia 30 de julho de 2014 e a data de hoje já decorreram mais de 8 anos. Assim, quando da dosimetria, não será possível suplantar 04 anos de pena privativa de liberdade, mesmo considerando as três fases previstas no artigo 68 do Código Penal e, uma vez restando a pena fixada abaixo de 4 anos, o prazo prescricional ocorre em 8 anos, conforme dispõe o art. 109, IV, do CP (prazo esse que já passou). No ponto, manifestou-se o Ministério Público, aduzindo: "Denúncia recebida em 30/07/2014, sem qualquer suspensão do processo. Decorridos, portanto, 8 anos, 1 mês e 15 dias desde o último marco interruptivo da prescrição. Em caso de condenação, a pena não suplantaria 4 anos e seria fulminada a pretensão estatal pela prescrição retroativa. Requeiro desde já extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

Ocorre que já se passaram mais de 8 anos e não foi possível interromper a prescrição novamente. Diante das considerações acima proferidas, e a fim de otimizar a prestação da atividade jurisdicional, de modo a não despendar tempo e recursos com um processo que fatalmente será, no futuro, extinto, de rigor o reconhecimento antecipado da prescrição, na medida em que o provimento jurisdicional buscado na denúncia se tornou inútil, e, portanto, desnecessário.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado MARCOS ALESSANDRO DE SOUZA SILVA, haja vista não persistir o interesse processual, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, em sintonia com os arts. 107, IV, e 109, ambos do Código Penal.